قراءة لتجربة "المرصد البرلماني اللبناني"، واستخلاص لمسار عملي لتأسيس مبادرة موازية لمراقبة مجلس الشعب السوري تحت مظلة مؤسسة كرم الشعار للاستشارات.

ورقة عمل حول ضرورة وجود مرصد برلماني سوري

إعداد: شذا ابراهيم

Shaza Ibrahim

المحتويات

مقدمة: ٢
القسم الأول: الإطار العالمي: منظمات مراقبة البرلمان (PMOs) ٣
التعريف والحجم ٣
الغاية النظرية: مشكلة التفويض وفجوة الثقة ٣
القسم الثاني: تجارب دولية ٣
النموذج البريطاني ٣
نموذج كينيا ٣
القسم الثالث: تجارب عربية ٤
بوصلة التونسية: ٤
راصد الأردني: ٤
المرصد اللبناني: ٤
القسم الرابع: قراءة للنموذج اللبناني ٥
المنهجية والمخرجات بالأرقام: ٥
تقييم منهجية الرصد: ٦
تحليل SWOT ٦
تحليل PESTEL للبيئة التي أنتجت المرصد اللبناني: ٧
القسم الخامس: الحالة السورية ٧
المسار المؤسسي القائم ٧
المبادرات السورية القائمة: ٨
الخلاصة: ٨

مقدمة:

أسس مونتيسكيو لفلسفة أساسية مفادها أن تركيز السلطة في يد واحدة هو مصدر الاستبداد. ومن هذا الأصل الفلسفي تنبثق فكرة الرقابة على التشريع. فبناءً على هذه الفكرة لا يمكن ترك السلطة التشريعية المُنتِجة للقاعدة القانونية التي تحكم الجميع، بدون فحص أو موازنة.

الترجمة الاقتصادية–القانونية لهذا البُعد الفلسفي يُعبَّر عنه بنظرية الوكالة، فالناخب الذي يُفوض النائب في التشريع نيابةً عنه، يُسهم بشكل أو بآخر بتوليد خطر أخلاقي، يتجلى باحتمال حيادة الوكيل عن مصلحة موكّله لصالح مصلحته أو مصلحة جهةٍ أقوى. والرقابة على أعمال البرلمان في جوهرها، أداةٌ لتقليص هذا الخطر عبر ما يسميه الباحثون بـ "المساءلة الإخبارية". أي جعل أداء الوكيل مرئياً، فيُضطر إلى تبريره.

تتوزّع الرقابة على العمل التشريعي بين مستويين: رقابة على النصّ نفسه (فحص جودته واتّساقه)، ورقابة على النائب الذي يصنعه (أداؤه ومساءلته وصلته بمن انتخبه). والأولى، في معظم النظم، شأنٌ مؤسسيّ داخليّ تتولّاه أجهزة الدولة المختصّة ضمن دورةٍ قائمة (كالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الدولة في الحالة السورية). أمّا ما تضطلع به منظمات المجتمع المدني حول العالم فهو المستوى الثاني: جعل أداء النائب مرئياً وقابلاً للمساءلة. وهذا هو المجال الذي تُعنى به هذه الدراسة. لا الحلول محلّ الدورة المؤسسية للتشريع، بل تعزيز صلة النائب بالواقع ومساءلته أمام من فوّضه.

> *من هذا الأصل الفلسفي–القانوني تنطلق هذه الدراسة بوصفها امتداداً لمبدأ المساءلة الإخبارية. أي أن يبقى النائب مرئياً أمام من انتخبه، موصولاً بواقع دائرته، مسؤولاً عن جودة مساهمته. وهو دورٌ يكتسب في اللحظة السورية الانتقالية إلحاحاً خاصاً، مع مجلس شعبٍ حديث النشأة.*

تُراجع الورقة النموذج العالمي لمنظمات مراقبة البرلمان (PMOs)، وتحلّل تجارب دولية بأدوات تقييم، ثم تُخضع المرصد البرلماني اللبناني لتحليل SWOT وPESTEL و«تقييم منهجيته» (meta-evaluation) بالأرقام. وباستخدام تحليل الفجوة، وخريطة أصحاب المصلحة، ومصفوفة المخاطر، ومصفوفة TOWS، تُشتقّ التوصيات — لا تُضاف من الخارج. وتخلص إلى نموذج سوري قوامه فحص الاتّساق التشريعي، يُقترح إطلاقه كوحدة تحت مظلّة كرم شعّار للاستشارات — وهو الخيار الأعلى في مصفوفة القرار القانوني.

القسم الأول: الإطار العالمي: منظمات مراقبة البرلمان (PMOS)

التعريف والحجم

منظمات مراقبة البرلمان (Parliamentary Monitoring Organizations) منظمات مجتمع مدني مستقلّة تجمع معلومات العمل التشريعي وتحلّلها وتتيحها للرأي العام. يرصد أكثر من ١٩٠ منظمة ما يزيد على ٨٠ برلماناً حول العالم، ووجد مسح مشترك للمعهد الديمقراطي الوطني (NDI) والبنك الدولي أن نحو ٤٠٪ منها يستخدم أدوات المشاركة الرقمية.

وقد راكمت هذه المنظمات معرفةً أكاديميةً غنية. فدراسة مقارنة لخمسة مواقع مراقبة برلمانية في فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة (Edwards & others) خلصت إلى أن لها «قيمة ديمقراطية حقيقية، وأثراً إيجابياً على المساءلة، وكشفاً لمواطن الخلل في النزاهة وتضارب المصالح». لكنها حذّرت من عوائق في قابلية الاستخدام، ما لم تُراعَ طريقة تلقّي المواطن للمعلومة. كما نظّم NDI عام ٢٠٢٤ شبكةً تضمّ ١١ منظمة رقابة من غرب البلقان، إلى جانب نظيراتها من أمريكا اللاتينية، وغرب أفريقيا وماليزيا واليونان. ما يؤكّد أن الحقل عابرٌ للقارات ومترابط.

الغاية النظرية: مشكلة التفويض وفجوة الثقة

الجذر النظري لهذه المنظمات هو "مشكلة التفويض" (moral hazard of delegation): احتمال انحراف النائب عن مصلحة من فوّضه. تقلّل منظمات المراقبة هذا الخطر عبر ما يسمّى "المساءلة الإخبارية". جعل الأداء مرئيًا للناخب. ويربط التقرير البرلماني العالمي الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (IPU–UNDP, 2022) ذلك بأزمة ثقة: انعدام الثقة هو التحدّي الأكثر شيوعاً الذي يحدّده البرلمانيون أنفسهم.

القسم الثاني: تجارب دولية

حدّد بحث منظمة mySociety البريطانية أربعة عوامل تحسم نجاعة أي أداة مراقبة: جودة البيانات وقابلية الوصول إليها، البيئة الاجتماعية–السياسية الحاضنة، القبول السياسي من البرلمان نفسه، والخبرة المؤسسية لدى فريق التشغيل. ولاحظ البحث أن كثيراً من الأدوات في العالم توقّف أو انحصر أثره، فالإخفاق نمط شائع لا استثناء.

النموذج البريطاني

الموقع الرائد منذ عام ٢٠٠٤، تديره منظمة MySociety. يتضمن عرض بيانات ضخمة (سجلات تصويت، خطابات، إفصاحات مالية) ببساطة وبدون تحيز. وجدت دراسة لجامعة LSE أنه يقلل فعلاً مخاطر التفويض ويرفع المساءلة لكن أثره متفاوت بحسب موقع النائب وحزبه ومدته، وقد يثير مقاومة أو تلاعب من بعض النواب.

نموذج كينيا

انطلق عام ٢٠٠٥ كمدونة تطوعيّة لناشطين، واعيد إطلاقه عام ٢٠١٢ كأول موقع مراقبة برلمانية متكامل في افريقيا بشراكة تقنية مع MySociety على منصة مفتوحة المصدر وتمويل مستقل. سدّ فراغاً حقيقياً. الموقع

الرسمي للبرلمان كان يعرض فقط بيانات ٥٠٪ من النواب. أصبح مؤسسة مستقلة عام ٢٠١٤ وبحلول عام ٢٠٢٠ أصبح الملكية التقنية الكاملة لفريق كيني محلي.

القسم الثالث: تجارب عربية

بوصلة التونسية:

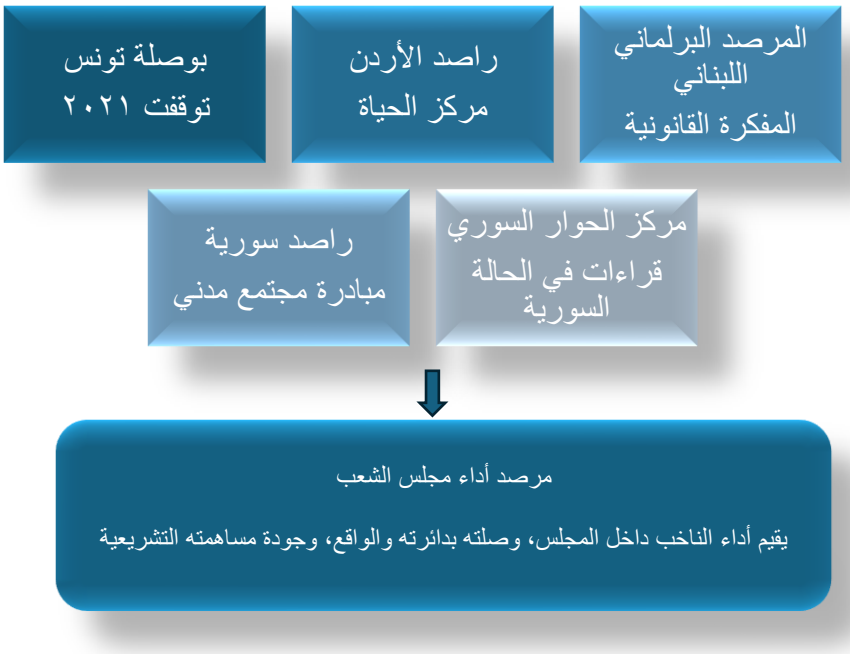
تُعدّ منظمة «بوصلة» (Al Bawsala) التونسية نموذج في المنطقة العربية؛ عملت على مراقبة برلمان تونس منذ الربيع العربي عام ٢٠١١، وتوقّف عملها الرصدي عام ٢٠٢١ مع تجميد البرلمان التونسي. وقد استُلهم المرصد اللبناني منها صراحةً، بشهادة نزار صاغية، أحد مؤسّسي «المفكرة القانونية».

راصد الأردني:

برنامج تابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (منظمة أردنية غير حكومية)، يديره د. عامر بني عامر، ومتخصّص في مراقبة الانتخابات والبرلمان. يصدر تقارير رسمية (سلّم تقريره النهائي للهيئة المستقلة للانتخاب)، ورصد في انتخابات ٢٠٢٤ أكثر من ١٩٠ ملاحظة ومخالفة.

المرصد اللبناني:

أطلقت "المفكرة القانونية"، المنظمة غير الربحية التي تأسست في بيروت في كانون الأول ٢٠٠٩، "المرصد البرلماني" (lapoleb.com) عام ٢٠١٨ في معهد عصام فارس للسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في بيروت، كقسم متخصص تابع لها. فريقه قانوني الطابع بالدرجة الأولى، الفارق الجوهري عن نماذج MySociety التقنية المعمول بها، فالأولوية هنا للتحليل القانوني الدستوري وليس للهندسة الرقمية.



القسم الرابع: قراءة للنموذج اللبناني

نظراً لقربه من الطرح المقترح، نُخضع المرصد اللبناني لتحليلٍ أعمق. يعتمد مؤشّرات كمّية لتقييم اللجان، مُسجّلةً من ٢٢ أيّار ٢٠٢٢ حتى نهاية ٢٠٢٤:

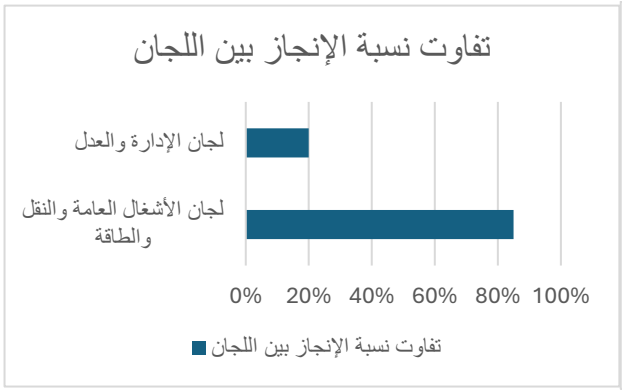
المنهجية والمخرجات بالأرقام:

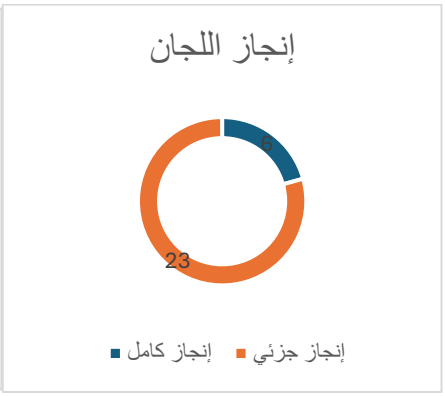
يعتمد المرصد اللبناني مؤشرات كمية لتقييم عمل اللجان النيابية (الحضور، نسبة الأعمال التشريعية إلى غير التشريعية، الضيوف)، مُسجّلةً منذ بدء ولاية المجلس في ٢٢ أيار ١٠٢٢ حتى نهاية عام ٢٠٢٤. من نتائجه الموثقة:

١- ٦ لجان من أصل ٢٩ لجنة أنهت أعمالها بالكامل.

٢- تفاوت حاد في أعمال اللجان: ٨٥٪ إنجاز للجان الأشغال العامة والنقل والطاقة مقابل ٢٠٪ فقط لدى لجان الإدارة والعدل.

٣- لم يُعقَد أول اجتماع للجان بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان إلا بعد أكثر من أسبوعين. ولم تُعقَد سوى ٦ اجتماعات حتى نهاية العام.





هذه الأرقام تكشف خللاً بنيوياً حقيقياً في عمل المجلس وهذا بالضبط ما يجعل الرصد قيّماً.

تقييم منهجية الرصد:

لا تكتفي هذه الدراسة بعرض المرصد، بل تُخضع منهجيته نفسها للفحص:

قوة منهجية	مؤشرات قابلة للقياس والتكرار، ومقاربة قانونية تتجاوز العدّ الكمّي إلى تحليل المضمون.
قوة منهجية	شفافية صريحة حول مصدر البيانات وحدودها الزمنية.
قصور منهجي	المؤشرات تقيس النشاط (عدد الاجتماعات، وكم الإنجازات) لا جودة النصّ التشريعي الناتج ولا اتّساقه مع القوانين النافذة.
قصور منهجي	توقيت التدخّل لاحق للفعل التشريعي دائماً، يشخّص الخلل بعد وقوعه، ففاعليته الاستباقية محدودة بالتصميم لا بالتقصير.
قصور بنيوي	يعتمد كليّاً على إتاحة البرلمان للبيانات؛ ومقاطعة جهات رسمية واحدة (كوزارة موثقة) تحرمه من مدخلات كاملة.

تحليل SWOT

نقاط القوة (S)	نقاط الضعف (W)
• خبرة مؤسسية متراكمة • الموقع الوحيد الفاعل من نوعه • قاعدة بيانات شاملة لكل النواب والكتل واللجان • تحليل قانوني معمق لمشاريع بعينها	• الاعتماد الكلي على ما ينشره البرلمان فمحاضر اللجان سرية بأكملها • محاضر الهيئة العامة غير منشورة • أثره قد ينحصر بالنخب القانونية
الفرص (O)	**التحديات (T)**
• طلب شعبي مرتفع على المساءلة تحديداً بعد الانهيار المالي • شبكة عربية ودولية للمراصد لتبادل الأدوات والمنهجيات • اقتراحات تعديل النظام الداخلي لجهة علانية الجلسات • اللجان تفتح باب توسع الرصد • اهتمام أكاديمي (شراكة معهد عصام فارس)	• تعطيل سياسي وفراغ مؤسسي • مكتب المجلس أحجم عن طرح اقتراحات العلانية على الهيئة العامة • الأزمات السياسية قلصت عدد اجتماعات مجلس النواب • هشاشة تمويل منظمات المجتمع المدني عموماً

الخلاصة التحليلية: يُلاحَظ أن نقاط قوّته حقيقية ومثبتة، قاعدة بيانات شاملة، وصفٌ لنفسه بأنه «الوحيد الفاعل» عربياً، لكن نقاط ضعفه بنيوية لا عارضة: فسرّية محاضر اللجان «بأكملها» (كما يذكر تقريره) تعني أن حتى أقوى مرصد يظلّ رهن ما يُتاح له من بيانات. وهذا درسٌ مباشر للنموذج السوري: قيمة أي مرصد مشروطة بعلانية العمل البرلماني.

تحليل PESTEL للبيئة التي أنتجت المرصد اللبناني:

P السياسية:	نظام حزبي علني بكتل نيابية ذات هوية تُسهّل تصنيف الأداء. بالمقابل تعطيل وفراغ متكرران وثقهما المرصد ذاته.
E الاقتصادية:	انهيار مالي لبناني منذ ٢٠١٩ رفع الطلب الشعبي على الشفافية كأداة مساءلة؛ التمويل الدولي لمنظمات المجتمع المدني اللبنانية قناة مطروقة وراسخة.
S الاجتماعية:	مجتمع مدني متمرّس بعقود من العمل الحقوقي، ووعي إعلامي بالمساءلة البرلمانية.
T التقنية:	بنية بيانات برلمانية لبنانية جزئية لكنها قائمة (محاضر، مواقع رسمية) لكن سرية محاضر اللجان تحد من اكتمال البيانات
E البيئية:	استقرار مؤسسي نسبي يُتيح رصداً مُتسقاً، تُعطّله الأزمات.
L القانونية:	قانون لجمعيات اللبناني يقوم على التسجيل البسيط وليس رقابة مُسبقة ومرونة في موضوع قانونية التمويل الخارجي، أي بيئة تأسيسية مُيسرة.

الخلاصة التحليلية: نجاح المرصد اللبناني ثمرة بيئة محدّدة: حياة حزبية علنية، طلب شعبي على المساءلة بعد الانهيار، مجتمع مدني متمرّس، وقانون جمعيات ميسّر. وبعض هذه الشروط غير متاح بالدرجة نفسها في سوريا في المرحلة الانتقالية. وهذا يحسم قرارين للنموذج السوري: البدء تدريجياً بما هو متاح من بيانات علنية، وتصميم منهجية تناسب واقع المرحلة لا بيئةً لبنانية مفترضة. كما يكشف (وهذا جوهري) أن حدود المرصد اللبناني (الرصد اللاحق، والاعتماد على بيانات قد تكون سرّية) هي حدود الحقل نفسه، لا قصورٌ خاصّ به.

القسم الخامس: الحالة السورية

صادق الرئيس أحمد الشرع على الإعلان الدستوري في ١٣ آذار ٢٠٢٥. جرت الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب في ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ عبر هيئات ناخبة، تلتها انتخابات تكميلية حتى أيار ٢٠٢٦ بسبب تأجيل التصويت في مقاعد بالسويداء والرقة والحسكة وعين العرب لأسباب أمنية؛ عقد المجلس أولى جلساته في تموز ٢٠٢٦، وما زالت ثلاثة مقاعد في السويداء شاغرة. (٢١٠ عضو: ١٤٠ منتخباً و ٧٠ مُعيناً).

المسار المؤسسي القائم

فحص اتّساق النص التشريعي المُسبق ليس غائباً عن الدولة السورية، فضمن السلطة التنفيذية يوجد مسار لدراسة النص قبل إحالته للجهات المختصة وعن طريق مديرية الدراسات والاستشارات القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية (الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء سابقاً) حيث يتم دراسة النصوص بعد إحالتها من الوزارة المختصة

ووضع الملاحظات القانونية واللغوية والمرتبطة بالصياغة لضمان اتساق الصياغة القانونية في الدولة. كما أن لمجلس الدولة دوراً ضمن المسار ذاته. لكن كل ذلك ذو طبيعة استشارية غير مُلزمة.

أي بمعنى آخر فحص الاتساق موجود، لكنه يُعاني من تحديات أبرزها: أنه داخلي وحكومي غير مستقل مما ينفي عنه صفة الطرف الثالث والرقابة المجتمعية. بالإضافة إلى أنه رأي استشاري غير علني، لا يصل للرأي العام وغير مُلزَم. مع الإشارة إلى مبادرة وزارة التنمية الإدارية بنشر مشروع قانون الخدمة المدنية لتلقي الملاحظات عبر البريد الالكتروني لكنه يبقى عبارة عن تجميع آراء عامة ولا يرتقي لمستوى الفحص القانوني.

المبادرات السورية القائمة:

من الدقّة الإقرار بأن الفضاء السوري ليس خالياً من مبادرات الرقابة والحوار وهذا أبرز ما تم رصده:

١- **راصد سوريا / شبكة الراصد المجتمعية:** برنامج أطلقته منظمة «وحدة دعم الاستقرار» (SSU) — وهي منظمة سورية غير حكومية تأسست ٢٠١٦، تعمل في الاستقرار وبناء السلام والمشاركة السياسية. ينظّم جلسات حوارية بين أعضاء مجلس الشعب والمجتمع المدني حول الأولويات التشريعية، ويصدر قراءات (كقراءة انتخابات ٢٠٢٥).

٢- مركز الحوار السوري: نشر قراءات تحليلية مقارنة للنظام الداخلي لمجلس الشعب. إضافةً إلى نقاشات عامة متنامية حول الدور الرقابي للمجلس.

الخلاصة:

سوريا تمتلك اليوم مساراً حكومياً داخلياً وبوادر مبادرات تشاركية، لكنها لا تمتلك جهة مستقلة تفحص النص التشريعي وتُقيّم عمل أعضاء السلطة التشريعية، وبالطبع هذا ليس غياباً للرقابة على الإطلاق، إنما هو الفجوة الفعلية التي ينبغي ملؤها بنموذج جديد ضمن حدود قانونية ومقاربة واقعية.

تنتهي هذه الدراسة إلى أنّ هذه الفجوة قابلة للسدّ بنموذجٍ واضح المعالم. وفيما يلي تلخيصٌ لما يمكن أن يُبنى، بوصفه إطاراً جاهزاً للتطوير متى تقرّر المضيّ به.

الوظيفة: مرصدٌ مستقلّ لأداء أعضاء مجلس الشعب، يقوم على ثلاثة محاور، رصد الأداء داخل المجلس (الحضور، التصويت، النشاط التشريعي)، وقياس صلة النائب بدائرته والواقع، وتقييم جودة مساهمته التشريعية. ويخدم ثلاث فئات بتوازن: المواطن ليعرف أداء من انتخبه، والنائب ليحسّن حضوره وصلته بدائرته، وصانع القرار لتطوير العمل البرلماني.

الشكل المؤسسي: أنسب الخيارات واقعياً هو وحدة تحت مظلّة قائمة كـ«كرم شعّار للاستشارات» تتجاوز تعقيدات التأسيس المستقلّ ضمن قانون الجمعيات، وتصل المبادرة بخبرةٍ وشراكاتٍ راسخة، على غرار ما فعلته مؤسساتٌ نظيرة في المنطقة.

التدرّج: يبدأ المرصد صغيراً بما هو متاح من بيانات علنية (مرحلة إثبات الجدوى)، ثمّ يتّسع إلى قاعدة بيانات ومنهجية منشورة (التوسّع)، فالمأسسة عبر شبكة باحثين وشراكات دائمة.

وكلّ ما سبق ليس تصوّراً نهائياً، بل قابلٌ للتحويل إلى خطة تنفيذية عبر أدوات التخطيط الاستراتيجي التي وظّفتها هذه الدراسة (تحليل أصحاب المصلحة، مصفوفة المخاطر، مصفوفة TOWS) وهي الأدوات نفسها التي تُبنى عليها خارطة الطريق إن تقرّر المضيّ.

يبقى القول إنّ ما يمنح هذا النموذج قيمته هو **التوقيت**. فسوريا في لحظةٍ تأسيسية تُصاغ فيها قواعد المرحلة القادمة وتُبنى فيها العلاقة بين المواطن ومن يمثّله. والبدء الآن بمبادرةٍ تجعل أداء النائب مرئياً ومساءلاً، خطوةٌ في طريق دولة القانون والمؤسسات التي نطمح إليها: دولةٍ يكون فيها التمثيل مسؤوليةً تُراقَب، لا امتيازاً بلا حساب.